

0008435-83.2020.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Ricardo José Rodrigues de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

Às fls. 182, o representante do Ministério Pública pugna pela declaração da extinção da punibilidade do autor do fato Ricardo José Rodrigues de Souza, pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008435-83.2020.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA - prescrição punitiva

Processo Digital nº:

0008435-83.2020.8.26.0576 2020/000932

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Ricardo José Rodrigues de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

Às fls. 182, o representante do Ministério Pública pugna pela declaração da extinção da punibilidade do autor do fato Ricardo José Rodrigues de Souza, pela ocorrência do instituto prescricional da pretensão punitiva Estatal, cuja pretensão há de ser acolhida.

A autor do fato Ricardo José Rodrigues de Souza fora beneficiada com o instituto da transação penal após instauração de termo circunstanciado para apurar infração penal ao art. 28 da Lei n. 11.343/06, cujos fatos ocorreram em 18 de março de 2020,

e o trato prescricional é de 2 (dois) anos – art. 30 do mesmo Diploma Legal.

Prosseguindo, até a presente data a transação penal não foi honrada; não houve expedição de certidão judicial à título executivo da importância acordada e tampouco há qualquer outra causa interruptiva preconizada pelo art. 117, do CP, de sorte que fluiu íntegro o lapso temporal de 2 anos, e doravante o Estado não mais poderá valer-se da persecução penal, frente ao instituto prescricional da pretensão punitiva estatal, cujo reconhecimento opera-se em qualquer fase do processo (art. 61, do Código de Processo Penal), por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ressalte-se que o benefício do instituto da transação penal não ostenta o condão interruptivo.

Destarte, com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira figura, do Código Penal, cc. art. 30 da Lei n. 11.343/06, declaro extinta a punibilidade da autora do fato RICARDO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, RG nº 25347899 – SSP/SP, filho de MARIA DA PAZ GOMES DE SOUZA e ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal; aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se a anote-se.

P.I.C; após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

São José do Rio Preto, 30 de maio de 2022.

LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA